



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. 161
del 14/04/2022

AREA AMMINISTRATIVA N. 18 DEL 14/04/2022

OGGETTO: Atto di impegno di spesa. Quota per l'anno 2022 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria. CIG: **Z993608072**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Decreto del Sindaco n. n.215/2021, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 163 del citato TU;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto lo Statuto Comunale;

PREMESSO che

- Asmenet Calabria è una società consortile a r. l. costituita, con atto n° rep.120 del 29/7/05 del notaio Massimo Prodigio, ai sensi del D.lgs. 267/00 (TUEL) a capitale interamente pubblico, con sede in Lamezia Terme (CZ), Codice Fiscale/P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro n. 02729450797, al Numero REA CZ - 175417;
- la Regione Calabria, con la convenzione sottoscritta in data 22/11/06, ha individuato in ASMENET Calabria una struttura idonea per la costituzione di un Centro Servizi Territoriale per lo sviluppo regionale della società dell'informazione;
- il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ex CNIPA, oggi AGID), con delibere del Collegio n.133 del 18 dicembre 2008 e n.5 del 29 gennaio 2009, ha selezionato e riconosciuto Asmenet Calabria nella Regione Calabria, quale unico CST/ALI per l'erogazione di servizi di eGovernment a favore dei piccoli e medi comuni della Calabria, nell'ambito dell'Avviso denominato "ALI" - Alleanze locali per l'innovazione;
- Asmenet Calabria grazie alla propria capacità progettuale è riuscita dalla data della sua costituzione fino al 31/12/2010 ad auto sostenersi, accedendo alle varie opportunità di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- Asmenet Calabria ha dato un forte impulso alle amministrazioni locali verso la digitalizzazione dei servizi informatici e telematici, ed ha promosso diverse iniziative volte ad una maggiore trasparenza.

CONSIDERATO che

- le norme in materia di digitalizzazione sono sempre più stringenti, è quindi necessario l'utilizzo delle moderne tecnologie, per la gestione degli strumenti e delle informazioni, finalizzate a migliorare l'efficienza operativa interna delle pubbliche amministrazioni, ad

informatizzare l'erogazione dei servizi e a consentirne l'accesso telematico da parte dei destinatari finali, quali cittadini e imprese;

- il CST risponde alle suddette esigenze, e tra i servizi base realizzati sono disponibili:
 - o Protocollo informatico e gestione documentale
 - o Sito internet comunale (conforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dalle norme previste dal Codice della PA Digitale D.Lgs. 159/06)
 - o Assistenza Informatica (da remoto)
 - o Albo Pretorio On Line - Sistema di gestione e archiviazione degli atti (L.69/2009 e s.m.i)
 - o Firma digitale
 - o Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
 - o Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
 - o Adempimenti anticorruzione
 - o Amministrazione trasparente
 - o Sportello unico attività produttive (Suap)
 - o Sportello unico edilizia (Sue)
 - o Sistema informativo territoriale (WebGis)
 - o Supporto per l'attivazione di PagoPA
 - o Fatturazione Elettronica
 - o Scrivania Virtuale
 - o My Portal
 - o Assistenza registrazione Indice Pubbliche amministrazioni (Ipa)
 - o Registrazione del dominio di Posta Elettronica Istituzionale
 - o Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
 - o Autocertificazioni online
 - o Accesso ai servizi on line tramite SPID
 - o Attivazione dei servizi su AppIO
 - o Whistleblowing
 - o Misure minime di sicurezza ICT per la PA
 - o Supporto al nuovo regolamento europeo - GDPR 679/2016 – designazione RPD
 - o Supporto per gli adempimenti della transizione digitale (art. 17 d.lgs. n. 82 del 7/3/2005 - "CAD").
 - o Portale Trasparenza Rifiuti (Delibera ARERA n° 444/2019/R/rif.)
- La fruizione dei servizi, tra cui diversi obbligatori per Legge, è garantita agli Enti associati in forma continuativa, senza la previsione di una tariffa specifica. La semplice corresponsione di una quota annuale al CST garantisce agli Enti aderenti la fruibilità di tali servizi; i servizi base rientrano in questa tipologia.
- Gli Enti Locali che hanno aderito al CST Asmenet Calabria si sono obbligati a garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, per la tutela e la manutenzione dei servizi e delle dotazioni che esso eroga.
- La normativa vigente, in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016), individua le modalità da adottare per il trattamento dei dati personali ed individua i soggetti che, in relazione all'attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dalla stessa legge;
- Asmenet Calabria può essere nominata Responsabile del trattamento in quanto ritenuta in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. Il Responsabile è tenuto pertanto, a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla erogazione dei servizi richiesti.

Constatato che

- Questa Amministrazione condivide la modalità organizzativa della gestione in forma associata di servizi, quale strumento che consente non solo di offrire servizi di elevata qualità ma anche di realizzare importanti economie di scala;

- Asmenet Calabria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/16, è individuata come Responsabile del trattamento dei dati ed è tenuta:

a) a curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto dell'attuale normativa vigente e s.m.i.;

b) adottare preventive misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

c) in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro;

d) adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantirne la puntuale attuazione ed, in particolare:

e) provvedere alla nomina scritta delle persone fisiche incaricate del trattamento, impartendo alle stesse le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati ed, in generale, il rispetto della normativa vigente;

f) prevedere che gli incaricati del trattamento, laddove sia tecnicamente possibile in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, siano in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

g) attuare un controllo sull'attività svolta dagli Incaricati del trattamento al fine di verificare l'effettivo rispetto, da parte di questi ultimi delle misure di sicurezza adottate e, comunque, delle istruzioni impartite;

h) provvedere alla designazione delle persone fisiche a cui sono attribuite le funzioni di amministratori di sistema su cui avvengono i trattamenti di dati di cui è titolare questa Amministrazione, garantendo il rispetto della normativa vigente. Nello specifico, dovrà provvedere a: valutare le caratteristiche soggettive necessarie per la designazione, provvedere a designazioni individuali per iscritto, curare l'elenco degli amministratori di sistema, registrare gli accessi effettuati e verificare l'attività svolta;

i) informare il Titolare, su richiesta, in merito alle misure di sicurezza e agli accorgimenti adottati per garantire il rispetto della normativa vigente ed in particolare delle istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto di nomina;

j) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali;

k) compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste di accesso ai dati personali da parte dell'interessato;

l) compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell'Ordine;

m) adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo che risultano applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;

n) a curare la redazione ed il mantenimento di un registro dei trattamenti, che comprenda tutte

le informazioni relative ai trattamenti necessari per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;

o) in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.

VISTO

- Il Regolamento dei servizi approvato dall'Assemblea dei soci il 27/06/2014, così come modificato dall'Assemblea dei soci in data 30 giugno 2021;

- Che per l'anno 2022 la quota di mantenimento dei servizi è pari a € 0,50 per abitante, con una quota minima di € 500,00 (euro cinquecento/00) e con un tetto massimo di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), detti importi sono al netto dell'IVA;

- Che ai fini del versamento della quota annuale da parte degli enti aderenti si considera l'anno solare e, come stabilito nel suddetto Regolamento dei servizi, detta quota deve essere corrisposta entro il 31 marzo corrente anno.

RILEVATO che Il numero degli abitanti al 31/12/2021 è pari a 3600

RITENUTO che

- con il CST è possibile semplificare la gestione dei servizi tecnologici e di supporto tecnico amministrativo e organizzativo, in modo da contenere al massimo i costi di gestione grazie alla massa critica degli Enti partecipanti all'aggregazione.

Richiamate le vigenti disposizioni in materia

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, quale quota per il mantenimento dei servizi erogati dal CST Asmenet Calabria, per l'anno 2022, la somma di € 500 (n° abit. x 0,5) oltre iva 22% (quota minima € 500,00 e max € 5.000,00), fermo restando di usufruire dei servizi citati sin dalla data di approvazione della presente determinazione;

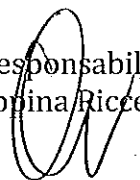
- di imputare la spesa complessiva di € 1.800,00 sul capitolo 2 impegno 89/2022 del corrente in corso di formazione;

- di emettere, a fronte di analoga fattura, il mandato di pagamento a favore di Asmenet Calabria da corrispondere sul CC. della BANCA DEUTSCHE BANK SPA - IBAN IT69F03104 03599 000000822672

- di nominare Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. Responsabile dei trattamenti dei dati personali attinenti ai servizi effettivamente erogati in attuazione della presente determinazione;

- di dare immediata esecuzione al provvedimento disposto con la presente.

Responsabile del servizio
Giuseppina Riccelli



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 14/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F. to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
89/2022	14/04/2022	1800,00	2	

Data 14/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

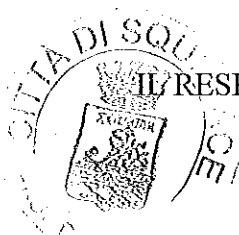
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

14 APR. 2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Giuseppina RICCELLI